

The image features two thick black L-shaped bars. One is located in the top-left corner, and the other is in the bottom-right corner. They are positioned such that they appear to frame the central text.

Dreptul afacerilor

Comerciantii

Tipuri de comercianți - persoane juridice

1. Societăți comerciale reglementate de legea 31/1990

Formă juridică	Descriere	Caracteristici principale
Societate în nume colectiv (SNC)	Formă societate de persoane, bazată pe încrederea între asociați.	Toți asociații răspund nelimitat și solidar.
Societate în comandită simplă (SCS)	Formă mixtă – asociați activi și pasivi.	Comanditații răspund nelimitat; comanditarii – limitat la aport.
Societate pe acțiuni (SA)	Formă societate de capital, destinată marilor afaceri.	Capital minim 90.000 lei; acționarii răspund limitat.
Societate în comandită pe acțiuni (SCA)	Combinație între sc persoane și sc de capital.	Comanditații răspund nelimitat; acționarii – limitat.
Societate cu răspundere limitată (SRL)	Cea mai răspândită formă în practică.	Răspunderea limitată la aport; capital minim 1 leu/500 lei.

2. Societăți naționale, companii naționale și regii autonome

Formă	Descriere
Societăți/Companii naționale	Persoane juridice comerciale de stat, organizate ca SA sau SRL, cu capital de stat. Exemple: Romgaz SA, Hidroelectrică SA.
Regii autonome	Entități cu patrimoniu public, care desfășoară activități economice de interes public. Exemple: RA Aeroporturi București.

3. Societăți cooperative (Legea nr. 1/2005)

Tip	Descriere
Cooperative meșteșugărești / de consum / agricole	Persoane juridice cu scop economic, bazate pe asocierea unor persoane pentru realizarea de beneficii mutuale. Au patrimoniu propriu și răspundere limitată.

4. Alte entități comerciale cu statut special

Entitate	Reglementare	Observații
Societăți europene (SE)	Regulamentul (CE) nr. 2157/2001	Pot funcționa în România, având sediul în UE.
Sucursale / Filiale ale societăților străine	Codul civil, Legea 31/1990	Sucursalele nu au personalitate juridică proprie.
Societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL)	Legea nr. 51/1995 (avocați), Legea nr. 192/2006 (mediatori)	Profesii liberale cu regim profesional special.

Societăți comerciale – Codul civil

- Definiția generală a societăților comerciale este cuprinsă în Codul civil. Astfel, o societate este constituită printr-un contract în care două sau mai multe persoane convin să pună în comun anumite bunuri pentru a desfășura împreună un anumit tip de activitate în scopul obținerii de profit.
- Principalele caracteristici ale acestui contract sunt:
 - *Natura contractuală;*
 - *Existența unui fond comun;*
 - *Obiectivul asociaților de a obține și împărți profitul;*
 - *Affectio societatis, adică voința de a participa la desfășurarea unei activități comune și utilizarea în comun a contribuțiilor și a capitalului.*

Societățile comerciale.

Formele juridice ale societății privind activitatea comercială. (I)

Legea Societăților nr. 31/1990 reglementează **cinci** forme juridice de societate:

- **societatea în nume colectiv (SNC)** = acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților. Capitalul unei societăți în nume colectiv este divizat în fracțiuni egale, denumite **părți de interes**, care sunt deținute de asociați proporțional cu aportul lor la capitalul social al societății.
 - Răspunderea asociaților pentru îndeplinirea obligațiilor societății este de natură subsidiară – numai dacă patrimoniul social nu este îdestulător pentru satisfacerea unei creanțe împotriva societății se poate îndrepta creditorul împotriva asociaților pentru satisfacerea dreptului său, din patrimoniul personal al acestora.
- **societatea în comandită simplă (SCS)** = acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a **asociaților comanditați (Activi)**; **asociații comanditari** (Pasivi) răspund numai până la concurența aportului lor la capitalul social. Capitalul unei societăți în comandită simplă este divizat în fracțiuni egale, denumite **părți de interes**, care sunt deținute de asociați proporțional cu aportul acestora la capitalul social al societății.
 - Asociații comanditați sunt cei care sunt implicați în conducerea și administrarea societății (**Activi**), nu și asociații comanditari (**Pasivi**).

Societățile comerciale.

Formele juridice ale societății privind activitatea comercială.(II)

- **societatea în comandită pe acțiuni (SCA)** = acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a **asociaților comanditați**; **asociații comanditari** răspund numai până la concurența aportului lor la capitalul social. Capitalul unei societăți în comandită pe acțiuni este divizat în fracțiuni egale, denumite **acțiuni**, care sunt deținute de **asociați** proporțional cu aportul lor la capitalul social al societății.
- **societatea pe acțiuni (SA)** = acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea **acționarilor**, în limita aportului lor la capitalul social. Capitalul social, care nu poate fi mai mic de 90.000 lei, este împărțit în fracțiuni egale denumite **acțiuni**.
 - Valoarea nominală a unei acțiuni nu poate fi mai mică de 0,10 lei.
- **societatea cu răspundere limitată (SRL)** = acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea **asociaților**, în limita aportului lor la capitalul social. Capitalul social minim pentru societăți nou înființate este de 500 RON, iar când cifra de afaceri a societății depășește 400.000 RON/an capitalul minim trebuie majorat la 5.000 RON, este împărțit în fracțiuni egale denumite **părți sociale**.
 - În situația în care există doar un asociat, societatea este **societate cu răspundere limitată cu asociat unic**.
 - Valoarea nominală a unei părți sociale nu are limitare minimă.

Societățile.

Clasificarea societăților. (I)

În funcție de **prevalența elementului *personal* sau a celui *material***, societățile pot fi:

- **societăți de persoane** = societăți constituite de un număr limitat de persoane, pe baza calităților personale ale asociaților și a încrederii reciproce dintre aceștia (*intuitu personae*):
 - societatea în nume colectiv;
 - societatea în comandită simplă.
- **societățile de capitaluri** = societăți constituite de un număr mare de persoane, impus de nevoile capitalului social, în care nu prezintă interes calitățile personale ale asociaților (*intuitu pecuniae*):
 - societatea în comandită pe acțiuni;
 - societatea pe acțiuni.
- **societăți mixte** = societăți care combină caracteristicile societăților de persoane și de capitaluri, fiind constituite pe baza încrederii și a calităților personale ale asociaților, însă în care asociații răspund personal numai până la concurența aportului lor la capitalul social:
 - societatea comercială cu răspundere limitată (max. 50 de asociați).

Relevanța: părțile de interes și părțile sociale pot fi transmise terților numai sub rezerva îndeplinirii unor condiții restrictive, întrucât transmiterea lor presupune dobândirea de către terți a calității de asociat, fapt care ar putea leza încrederea reciprocă. În societățile de capitaluri, factorul personal este irelevant, iar acțiunile pot fi transmise liber.

Societăți de persoane vs. societăți de capital

- Societățile de persoane sunt acele societăți comerciale constituite de un număr redus de persoane, ținând cont de încrederea reciprocă dintre asociați și de calitățile lor personale (intuituu persoane).

- Caracteristici:

- un număr redus de asociați;
- răspunderea partenerilor pentru datoriile societății este nelimitată și solidară
- capitalul social este împărțit în părți de interes care nu sunt negociabile
- societățile de persoane se dizolvă atunci când sunt reduse la un singur asociat din cauza falimentului, incapacității, excluderii, retragerii sau decesului celorlalți asociați

- **Societățile de capital** sunt acele societăți comerciale care sunt înființate de un număr mare de asociați, luând în considerare numai contribuția efectivă a asociaților la capitalul societății

- Caracteristici:

- un număr mare de acționari;
- răspunderea acționarilor pentru datoriile societății este limitată la contribuția lor la capitalul social
- capitalul social este împărțit în acțiuni care sunt negociabile și pot fi transmise liber
- acționarii nu au dreptul să contribuie cu munca lor la capitalul social al societății

Societățile.

Clasificarea societăților. (II)

În funcție de întinderea **răspunderii personale** a asociaților pentru obligațiile sociale, societățile se clasifică astfel:

- societăți în care asociații răspund **nelimitat și solidar** pentru obligațiile societății:
 - societatea în nume colectiv;
- societăți în care asociații **răspund** pentru obligațiile societății, **limitat** la concurența aportului lor la capitalul social:
 - societate cu răspundere limitată;
 - societatea pe acțiuni.

În cazul societății în comandită simplă și al societății în comandită pe acțiuni, asociații și acționarii comanditați răspund solidar și nelimitat, pe când asociații și acționarii comanditari răspund doar până la concurența aportului lor la capitalul social.

Relevanța: asociații și acționarii care răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile societății sunt garanți ai acesteia în raporturile cu terții: ei sunt ținuti să îndeplinească obligațiile pe care societatea nu și le îndeplinește.

Societățile.

Clasificarea societăților. (IV)

În funcție de posibilitatea de a emite titluri de valoare, societățile se clasifică astfel:

- societăți care *nu pot* să emită titluri de valoare:
 - societatea în nume colectiv;
 - societatea în comandită simplă;
 - societatea cu răspundere limitată.
- societăți care *au dreptul* să emită titluri de valoare:
 - societatea în comandită pe acțiuni;
 - societatea pe acțiuni.

Relevanța: Acțiunile emise de o societate în comandită pe acțiuni și de către o societate pe acțiuni constituie titluri negociabile și transmisibile, care pot fi înstrăinate, negociate sau care pot face obiectul unei garanții.

Pe lângă *acțiuni*, celelalte titluri de valoare pe care le poate emite o societate în comandită pe acțiuni sau o societate pe acțiuni sunt *obligațiunile* (fracțiuni dintr-un împrumut contractat de către societate).

Constituirea societății. Etapetele.

Constituirea societății = procesul de înființare a unei societăți, în urma căruia societatea dobândește personalitate juridică distinctă.

Două etape principale:

- a) încheierea contractului de societate și/sau a statutului (actul constitutiv);
- b) Îndeplinirea formalităților de înregistrare a societății la Registrul Comerțului.

Pentru ca societatea să își poată desfășura activitatea economică în mod legal, mai este necesară îndeplinirea următoarelor formalități:

- a) înscrierea fiscală a societății;
- b) *Obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor specific obiectului de activitate (dacă este cazul).*

Constituirea societății.

Contractul de societate, statutul, actul constitutiv. Noțiunile.

Orice societate se constituie, este organizată și funcționează pe baza unui **contract de societate** și/sau a unui **statut**, care mai poartă denumirea și de **act constitutiv**:

- **contractul de societate** = contract bilateral sau multilateral prin care asociații convin să aducă fiecare câte un **aport**, cu **intenția** de a coopera pentru realizarea activității economice, în scopul de a obține și a împărți **profitul**;
- **statutul** = act unilateral (în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic) sau bi/multilateral care cuprinde datele de identificare ale asociaților și clauze privind organizarea, funcționarea și desfășurarea activității societății (de ex. componența și funcționarea organelor decizionale, a organelor de conducere și administrare, etc.).
 - contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic (*actul constitutiv*);
 - societatea cu răspundere limitată cu un singur asociat se constituie doar prin statut;
 - contractul de societate și statutul sunt denumite atât în mod individual, cât și colectiv „*act constitutiv*“.

Constituirea societății.

Actul constitutiv - elementele esențiale.

Trei elemente esențiale diferențiază actul constitutiv de alte contracte:

- **aporturile** asociaților - fiecare asociat își asumă obligația de a aduce în societate un anumit bun, o valoare patrimonială;
- **intenția** asociaților de **a coopera la desfășurarea activității economice a societății (affectio societatis)** - un element psihologic: intenția asociaților de a coopera la desfășurarea activității economice care face obiectul societății, spre folosul comun al asociaților;
- **împărțirea profitului** - scopul pentru care este înființată o societate este acela al obținerii de profit din activitatea economică desfășurată, care să fie împărțit între asociați.

Constituirea societății.

Actul constitutiv - elementele esențiale.

Aporturile asociaților.

Aporturile asociaților pot consta în bunuri sau alte valori economice:

- aporturi **în numerar** – acestea sunt obligatorii la constituirea oricărei societăți;
- aporturi **în natură** – pot consta în drepturi (de proprietate, de folosință) asupra unor bunuri mobile sau imobile, materiale sau imateriale, care pot fi evaluate în bani, precum și în creanțe. Aceste aporturi nu sunt obligatorii pentru constituirea capitalului social al unei societăți, însă în principiu sunt admisibile pentru orice tip de societate;
 - Excepție: aporturile în creanțe nu sunt admisibile în cazul societăților cu răspundere limitată, al societăților în comandită pe acțiuni și al societăților pe acțiuni înființate prin subscripție publică.
- aporturi **în industrie** – prestații în muncă sau servicii pe care asociatul se angajează să le desfășoare în cadrul societății.
 - Aceste aporturi sunt permise numai asociaților în societatea în nume colectiv și comanditaților din societatea în comandită. Acestea nu pot fi luate în considerare la formarea sau majorarea capitalului social, însă dau dreptul asociaților la o cotă de *participare corespunzătoare la* profitul (sau la pierderea) societății.

Aporturile asociaților în numerar și în natură formează capitalul social al societății.

Constituirea societății.

Actul constitutiv - elementele esențiale.

Affectio Societatis.

Participarea asociaților la desfășurarea activității societății are mai multe forme de exprimare, inclusiv:

- exercitarea dreptului de participare și vot în organele de deliberare ale societății;
- exercitarea dreptului de verificare a modului în care organele societății își îndeplinesc obligațiile;
- exercitarea dreptului de numire și revocare a membrilor organelor de conducere și administrare, respectiv ai organelor de control ale societății;
- exercitarea dreptului de a decide asupra bugetului societății și asupra programului de activitate, etc.

Intenția asociaților de a coopera la desfășurarea activității economice a societății trebuie să se manifeste de-a lungul întregii perioade de existență a societății.

- Dispariția *affectio societatis* poate constitui o cauză de dizolvare a societății sau de excludere a unui anumit asociat care nu își mai manifestă intenția de a coopera cu ceilalți asociați.

Constituirea societății.

Actul constitutiv - elementele esențiale.

Realizarea și împărțirea profitului.

Profitul = câștig de natură financiară obținut prin desfășurarea unei activități economice, calculat ca diferență dintre suma câștigată și suma cheltuită pentru realizarea respectivei activități economice.

- Profitul poate fi distribuit asociaților:
 - doar la sfârșitul exercițiului financiar, după întocmirea și aprobarea situațiilor financiare ale societății (ca excepție pot fi realizate și distribuiri intermediare), și
 - în cazul în care profitul este **real** - adică profitul depășește valoarea capitalului social, și
 - dacă profitul este **util** - adică dacă rămâne profit după plata datoriilor societății și după constituirea rezervelor obligatorii prevăzute în lege și a rezervelor statutare ale societății.
- Profitul este distribuit asociaților potrivit cotelor de participare ale acestora la beneficiile și pierderile societății.
- Partea de profit distribuită fiecărui asociat este denumită **dividend**.

Constituirea societății.

Actul constitutiv - clauzele principale. (I)

Clauzele care trebuie cuprinse în actul constitutiv sunt prevăzute prin lege:

- *Clauze de identificare a părților (asociații)* – attributele de identificare a persoanei fizice sau juridice, după caz;
- *Clauze de identificare a viitoarei societăți comerciale:*

- *denumirea sau firma societății;*

Denumirea trebuie să fie *posibilă* (anumite cuvinte nu pot fi utilizate în denumirea unei societăți, de exemplu "*științific*", "*academie*", "*academic*", "*universitate*", „*universitar*“), *nouă* (diferită față de alte denumiri) și *disponibilă* (să nu fie supusă unei *restricții temporare de utilizare*).

Denumirea *aleasă* trebuie rezervată la Registrul Comerțului, iar rezervarea este valabilă timp de 3 luni.

- *forma juridică a societății;*
- *sediul social al societății.*

Constituirea societății.

Actul constitutiv - clauzele principale. (II)

- *Clauzele privind caracteristicile societății:*
 - *obiectul de activitate* – activitățile economice pe care le va desfășura societatea, conform codului CAEN;
 - *durata de funcționare a societății* - societatea poate fi înființată pentru o durată limitată sau nedeterminată;
 - *capitalul social* - valoarea capitalului social, care nu poate fi inferioară valorii stabilite prin lege pentru anumite tipuri de societăți, cu indicarea valorii aportului fiecărui asociat.
- Ex.: societatea pe acțiuni – capital social de cel puțin 90.000 lei.
- *Clauzele privind conducerea și gestiunea societății;*
- *Clauzele privind drepturile și obligațiile asociaților;*
- *Clauzele privind sediile secundare ale societății;*
- *Clauzele privind dizolvarea și lichidarea societății.*

Constituirea societății.

Efectele întocmirii actului constitutiv: capacitatea de folosință restrânsă.

Societatea dobândește personalitate juridică în momentul în care este înregistrată la Registrul Comerțului.

Cu toate acestea, odată cu încheierea actului constitutiv, societatea dobândește capacitate de folosință restrânsă și poate dobândi anumite drepturi și își poate asuma anumite obligații, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru constituirea sa valabilă.

De ex.: încheierea unui contract de închiriere pentru sediul social;

 încheierea unui contract de deschidere a unui cont curent pentru depunerea capitalului social.

Aceste acte încheiate în contul societății trebuie aprobate de asociați.

Constituirea societății.

Procedura de înregistrare. (I)

Societățile se supun înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de la sediul social al societății aflate în curs de înființare, în termen de 15 zile de la încheierea actului constitutiv.

Cererea de înregistrare a societății este un **formular-tip**, care trebuie însoțit de următoarele **documente**:

- actul constitutiv;
- dovada efectuării vărsămintelor (plata capitalului social) – capitalul social poate fi plătit și ulterior;
- în cazul în care asociații aduc aporturi în natură, trebuie depuse actele care probează dreptul de proprietate, iar în cazul în care bunul aportat este un bun imobil, un extras de carte funciară;
- dovada sediului social (de ex. titlul de proprietate, contractul de închiriere);
- dovada disponibilității denumirii;
- contractele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați;
- declarațiile pe propria răspundere ale membrilor fondatori, ale primilor administratori și, dacă este cazul, ale primilor cenzori, precum și cele ale primilor directori/membri ai directoratului/consiliului de supraveghere;
- orice alte documente și autorizații prevăzute în legi speciale.

Constituirea societății.

Procedura de înregistrare. (II)

- **Competența** de a soluționa cererea de înregistrare: *directorul Oficiului Registrului Comerțului* sau persoana delegată de acestaa.
- **Obiectul controlului:** *control de legalitate*, al cărui scop este de a verifica îndeplinirea normelor legale imperative privind constituirea societății.
- **Forma deciziei:** *rezoluție*.
- **Soluții posibile:**
 - *aprobarea cererii* și autorizarea funcționării societății, dacă sunt îndeplinite toate cerințele legale - societatea este înregistrată în termen de 24 de ore de la rezoluție;
 - *acordarea unui termen de remediere a neregularităților* - dacă solicitarea și/sau documentele care o însoțesc nu îndeplinesc cerințele legale, solicitantul poate beneficia de o perioadă de 15 zile pentru remedierea neregularităților/lipsurilor.
 - *Respingerea motivată a cererii*, dacă solicitantul nu remediază neregularitățile.

Constituirea societății.

Procedura de înregistrare. (III)

Căi de atac împotriva rezoluției de respingere a cererii de înregistrare:

- *plângerea* - se depune de către părți în termen de 15 zile de la pronunțarea rezoluției, la același Oficiu al Registrului Comerțului.

Terții interesați pot și ei să depună o plângere, în termen de 15 zile de la publicarea rezoluției pe pagina de internet a Registrului Comerțului.

Oficiul Registrului Comerțului trimite plângerea instanței competente să o soluționeze, în termen de 3 zile.

Instanța competentă (tribunalul) soluționează *plângerea* cu prioritate, printr-o *hotărâre judecătorească*.

- împotriva hotărârii instanței se poate formula *apel*.

Înscrierea fiscală a Societății.

Simultan cu înregistrarea la Registrul Comerțului, societatea este înscrisă și la autoritățile fiscale.

Pe baza datelor cuprinse în cererea de înregistrare, comunicate de către Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice atribuie societății un *cod unic de înregistrare* (CUI).

Odată ce înregistrarea este completă, se eliberează certificatul de înregistrare a societății.

Certificatul de înregistrare cuprinde mențiuni privind:

- denumirea și sediul social al societății;
- principalul obiect de activitate;
- numărul de înregistrare la Registrul Comerțului;
- codul unic de identificare;
- Identificatorul Unic la Nivel European (EUID), dacă este cazul.

Publicitatea constituirii societății.

Constituirea unei societăți trebuie adusă la cunoștința celor interesați, prin publicarea în Monitorul Oficial.

În ziua lucrătoare imediat următoare înregistrării, Oficiul Registrului Comerțului comunică un extras al rezoluției de admitere a cererii de înregistrare către Monitorul Oficial.

Publicarea se face în termen de maximum 17 zile de la primirea rezoluției, în Partea IV a Monitorului Oficial, pe cheltuiala solicitantului.

Constituirea societății.

Consecințele încălcării cerințelor privind constituirea unei societăți. (I)

Încălcarea cerințelor legale pentru constituirea unei societăți se poate referi la următoarele:

- neînregistrarea societății la Registrul Comerțului în termen de 15 zile după încheierea actului constitutiv;
 - dacă nu se remediază această neregulă în termen de maximum 3 luni de la încheierea actului constitutiv, societatea rămâne doar o societate simplă, de drept civil (fără personalitate juridică).
 - asociații și persoanele care au acționat în numele societății răspund personal pentru obligațiile societății.
- neregulile constatate de către Directorul Oficiului Registrului Comerțului sau de către persoana desemnată cu ocazia controlului de legalitate a cererii de înregistrare;
 - dacă nu *sunt* remediate în limita de timp acordată în acest scop, cererea va fi respinsă;
- neregulile constatate după înregistrarea societății;
 - asemenea nereguli pot fi remediate prin intermediul unei *acțiuni de regularizare* a societății sau societatea poate fi declarată *nulă, prin introducerea unei acțiuni în anulare*.

Constituirea societății.

Consecințele încălcării cerințelor privind constituirea unei societăți. (II)

O acțiune în anulare poate fi introdusă la instanța de judecată (tribunalul), iar societatea poate fi declarată *nulă*, dacă:

- actul constitutiv lipsește sau nu a fost încheiat în formă autentică în cazurile prevăzute de lege;
- toți membrii fondatori au fost incapabili la momentul înființării societății;
- obiectul de activitate al societății este ilicit sau contravine ordinii publice;
- lipsește rezoluția directorului Oficiului Registrului Comerțului prin care să se admită înregistrarea;
- lipsește autorizarea legală administrativă de constituire a societății;
- actul constitutiv nu prevede denumirea sau obiectul de activitate al societății, aporturile asociaților sau valoarea capitalului social subscris;
- sunt încălcate prevederile legale privind valoarea minimă a capitalului social sau numărul minim de asociați.

În cazul în care aceste nereguli sunt remediate înainte de a se pune concluzii pe fond, acțiunea este respinsă, iar societatea își continuă existența.

Funcționarea, modificarea, dizolvarea și lichidarea societăților.

Funcționarea societății este asigurată de organele de care aceasta dispune.

Principalele organe ale societății sunt:

- organele **de deliberare și decizie**: adunarea generală;
- organele de **conducere și administrare**: administratorii (sau organele colegiale de conducere și administrare ale societăților pe acțiuni - consiliul de administrație, directoratul, consiliul de supraveghere);
- organele de **control al gestiunii**: cenzorii și auditorii financiari (după caz).

- Societățile se modifică prin modificarea actului lor constitutiv. **Principalele cazuri** de modificare a societății sunt:

➤ Schimbarea formei juridice a societății;	➤ Majorarea sau reducerea capitalului social;	➤ Transmiterea părților sociale;
➤ Schimbarea obiectului de activitate;	➤ Fuziunea și divizarea;	➤ Retragerea sau excluderea unui asociat.
➤ Mutarea sediului social;		

- Societățile își încetează existența prin **dizolvare și lichidare**.

Funcționarea societăților. Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Asociaților (AGA) = organul de deliberare și decizie al societății, care este format din totalitatea asociaților (sau acționarilor) societății.

- AGA decide prin **hotărâre** cu privire la principalele probleme care privesc societatea
 - de ex. numirea sau revocarea administratorilor societății, a cenzorilor și auditorilor, modificarea societății, etc.
- În cazul societăților pe acțiuni, există două **categorii** de AGA, fiecare cu competența sa:
 - **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)**
 - **Adunarea Generală Extraordinară A Acționarilor (AGEA)**
- În cazul altor forme de societate, nu există categorii distincte de Adunare Generală (*ordinară* sau *extraordinară*), însă hotărârile AGA pot fi supuse unor condiții de cvorum sau de majoritate mai stricte, în funcție de natura problemelor care fac obiectul deliberării.
- În cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, hotărârile sunt adoptate de către asociatul unic.

Funcționarea societăților. Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

AGOA și AGEA au atribuții diferite:

AGOA

Deliberează și decide asupra următoarelor aspecte:

- aprobarea situațiilor financiare anuale și fixarea dividendului;
- numirea, revocarea și fixarea remunerației administratorilor, cenzorilor sau a auditorilor financiari;
- stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății și planul de afaceri pentru următorul exercițiu de activitate;
- probleme care nu se află în mod expres în competența AGOA;
- etc.

AGEA

Deliberează și decide asupra următoarelor aspecte:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- majorarea sau reducerea de capital social;
- fuziunea sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- orice altă modificare a actului constitutiv.

Funcționarea societăților. Convocarea Adunării Generale.

AGA se întrunește **cel puțin o dată pe an** (în primele 5 luni) sau ori de câte ori este necesar (în special când este necesară adoptarea unei hotărâri de modificare a actului constitutiv).

■ **persoanele** care pot convoca AGA:

- administratorii societății sau *directoratul*;
- *acționarii societății pe acțiuni, care dețin cel puțin 5% din capitalul social*;
- asociații societății cu răspundere limitată, care dețin cel puțin un sfert din capitalul social;
- cenzorii societății, în cazul în care asociații reclamă fapte despre care cred că trebuie cenzurate;
- instanța competentă de la sediul social al societății, în cazul în care adunarea nu este convocată de către administratori.

■ **conținutul obligatoriu** al convocării: data și locul ședinței; ordinea de zi, inclusiv textul propunerilor de modificare a actului constitutiv, dacă există și detalii privind persoanele propuse pentru funcția de administrator, dacă este cazul;

■ **comunicarea** convocării:

- prin publicare în Monitorul Oficial și în ziarele locale (la societățile pe acțiuni);
- prin scrisoare recomandată sau alte metode prin care se asigură comunicarea (la societățile cu răspundere limitată).

■ **data** ședințelor:

- 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial (*la societățile pe acțiuni*);
- minimum 10 zile de la convocare (*la societățile cu răspundere limitată*).

Funcționarea societăților. Ședința Adunării Generale.

- **participanții** la ședința AGA:
 - acționarii, personal sau prin reprezentant (situație în care procurile reprezentanților trebuie depuse în original în termen de 48 de ore înainte de ședință);
 - administratorii și cenzorii societății - nu au drept de vot, ci doar de participare;
 - alte persoane indicate de către lege (de ex., un reprezentant al persoanelor care dețin obligațiuni emise de către societate).
- **dreptul de vot** în AGA - fiecare fracțiune a capitalului social conferă proprietarului dreptul la un vot în AGA, drept care este personal și inalienabil.
 - dreptul la vot este exercitat de către acționari pentru fiecare element de pe ordinea de zi a AGA (cu excepția situației în care respectivul acționar are un interes personal în chestiunea supusă votului - conflict de interese).
 - acționarii care încă nu au vărsat aporturile la capitalul social nu au dreptul să voteze în AGA înainte de a achita această contribuție.

Funcționarea societăților. Adoptarea hotărârilor de către Adunarea Generală.

Hotărârile se adoptă de către AGA, de regulă, prin **vot deschis**. Prin excepție, votul este **secret** atunci când se referă la următoarele aspecte:

- numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere;
 - numirea, revocarea sau demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari;
 - angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere și administrare sau de control al gestiunii.
- în societățile cu răspundere limitată, votul poate fi exercitat **prin corespondență**, dacă este permis prin actul constitutiv;
 - fiecare acționar are dreptul să fie informat cu privire la rezultatele votului;
 - deliberările și hotărârile adoptate sunt consemnate în procesele verbale ale AGA;
 - procesul-verbal conține mențiuni privind îndeplinirea formalităților de convocare, locul, data și ora ședinței AGA, dezbaterile în rezumat și hotărârile adoptate, precum și declarațiile făcute de fiecare acționar în cadrul ședinței, la *solicitarea acestuia*.

Funcționarea societăților. Hotărârile Adunării Generale.

Hotărârile AGA adoptate cu respectarea actului constitutiv al societății și a prevederilor legii sunt **obligatorii pentru toți acționarii societății**.

- hotărârile sunt obligatorii pentru acționarii care nu participă la vot;
- deciziile sunt obligatorii și pentru acționarii care votează împotriva.

Hotărârile AGA adoptate **cu încălcarea** actului constitutiv sau a legii pot fi **atacate în justiție și anulate**:

- de către acționarii care nu au luat parte la AGA;
- de către acționarii care au votat împotriva **și** care au solicitat consemnarea acestui fapt în procesul-verbal al ședinței
- de către orice persoană interesată, în cazul în care se invocă nulitatea absolută a hotărârii;
- acționarii care sunt membri ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere nu pot contesta o hotărâre prin care sunt revocați din funcție.

Pentru a fi cunoscute de terți și opozabile acestora, hotărârile AGA și hotărârile judecătorești prin care acestea au fost anulate sunt publicate în Monitorul Oficial (partea IV).